

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0105849-49.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VALTER ALVES SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alessandra Teixeira Miguel****VISTOS.**

Valter Alves Santos, qualificado nos autos, foi denunciado perante este juízo como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de dezembro de 2016, por volta das 15h, na Rua Coronel João Cabanas, nº 196, Grajaú, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 26 (vinte e seis) porções de maconha, com peso líquido de 56,1 (cinquenta e seis gramas e um decigrama) e, ainda, duas porções de cocaína.

Segundo consta na denúncia, na data e local supramencionados, Valter trazia consigo, no bolso de sua calça, as drogas acima especificadas que se prestavam ao comércio clandestino.

Ocorreu que policiais civis, em diligências, suspeitaram da conduta do acusado, que apresentava nervosismo injustificado, e iniciaram aproximação, mesmo porque o local é conhecido como ponto de venda.

Realizada a abordagem e revista, no bolso do acusado foram localizadas as 26 porções de maconha apreendidas e 02 porções aparentando ser cocaína, bem como, a importância de R\$ 15,00 (quinze reais), produto do tráfico.

Indagado pelos policiais, o acusado confessou, informalmente, a prática do tráfico de drogas.

Diante de tal situação, Valter foi detido em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial.

0105849-49.2016.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A comprovação da traficância decorreu, dentre outros indícios, da quantidade, de forma como estavam acondicionadas as drogas apreendidas, em porções individuais, da confissão e do dinheiro apreendido.

Denúncia recebida às fls. 61/62.

Defesa prévia às fls. 86.

Laudos periciais toxicológicos às fls. 70/72.

Realizada a instrução processual, com a oitiva de duas testemunhas de acusação, comuns à defesa, e o interrogatório do réu.

Ao final, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição.

Folha de Antecedentes às fls. 60.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está evidenciada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 12 e pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 70/72), que atestaram tratar-se de maconha e cocaína as substâncias apreendidas em poder do acusado.

O Policial Civil Jose Eduardo disse que estavam em diligência para combater o tráfico; depararam-se com o acusado que tentou correr; ele estava com uma calça e um a bermuda por baixo e na bermuda encontrou os entorpecentes; o acusado relatou ser usuário de entorpecentes e estava traficando para manter seu vício.

O Policial Civil Luiz Lopes disse que estavam em diligência em local que é ponto de tráfico; disse que o acusado estava na entrada da viela; na revista localizaram o entorpecente no interior das vestes do acusado; ele confessou que estava realizando o tráfico para sustentar seu vício.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na fase inquisitorial o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, o réu alegou que tem 28 anos. Desempregado. Trabalhava como gessoiro. Solteiro. Perguntado se a acusação é verdadeira preferiu se manter em silêncio.

Nesta quadra, o delito de tráfico de drogas restou evidenciado no conjunto probatório, onde se destacam os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela prisão do réu, descrevendo de modo coerente e firme como se deu a abordagem em poder da droga apreendida.

Ademais, nada existe que possa desabonar os depoimentos de policiais, nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP, 1ª Câmara Criminal, *RT*, 616/287). No mesmo sentido: *RT*, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc.

Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza e da grande quantidade de substância apreendida, assim como a forma de acondicionamento da droga.

Resta-me, portanto, a dosimetria da pena:

O réu é primário e não ostenta antecedentes que possam ser considerados desabonadores, contudo atento-me à grande quantidade de entorpecentes apreendida, de modo que, orientada pelos ditames do artigo 42 da Lei de Drogas, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por oportuno, cabe destacar que, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, incide na espécie a causa de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pela qual as penas sofrem o decréscimo de 2/3 (dois terços), ficando definitivamente estabelecidas em **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.**

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime **ABERTO**, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, anotando-se que o réu poderá recorrer em liberdade.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Presentes, outrossim, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, **SUBSTITUO** a sanção carcerária por uma multa no valor de 10 (dez) dias-multa e uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em local a ser designado na fase de execução, aptas à prevenção e repressão do delito praticado.

Quanto à fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, aplico o entendimento consubstanciado no Supremo Tribunal Federal:

“Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado.” **(HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, “Informativo/STF nº 672”).**

Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO** o réu **Valter**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Alves Santos como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de **01 (um) ano e 08 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Substituo** a sanção carcerária por uma multa no valor equivalente a 10 dias-multa e pela **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses; e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data. **Fixo o regime ABERTO para o início de cumprimento da pena em caso de revogação.**

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão de tratar-se de crime de tráfico, sem vítima determinada.

Considerando-se que o acusado é assistido pela Defensoria Pública, é beneficiário da justiça gratuita, estando isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 1.060/50 e, subsidiariamente, do artigo 98 da Lei nº 13.105/15.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à Delegacia de origem.

Declaro, outrossim, a perda em favor da União do valor de R\$ 15,00 (quinze reais) auferido pelo réu com a prática do fato criminoso, e o faço com esteio no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

Transitada esta em julgado, expeça-se carta de guia definitiva e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

São Paulo, 22 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**